



PUTUSAN

Nomor 1623 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITI RUSMINI DAMANIK, bertempat tinggal di RT 014, RW 004, Desa Kijang Jaya, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I;

Lawan:

MASPIAH Br. MANGUNSONG, bertempat tinggal di Desa Tebing Lestari, RT 002, RW 004, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. AB. Purba, S.H., M.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum DR. AB. PURBA, S.H., M.H., & Associates, yang beralamat di Jalan Durian Nomor 201-A, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 September 2020;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Dan:

1. **AMRAN**, bertempat tinggal di RT 002, RW 004, Desa Tebing Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
2. **KEPALA DESA SEKIJANG**, berkedudukan di Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
3. **CAMAT KECAMATAN TAPUNG HILIR**, berkedudukan di Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, Turut Tergugat;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang memanen tanaman kelapa sawit milik Penggugat tanpa seizin Penggugat, perbuatan Tergugat II yang menghibahkan anah milik Penggugat, perbuatan Tergugat III yang menerbitkan Surat Tanah atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat dan perbuatan Turut Tergugat yang mendaftarkan Surat Tanah atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat yang terletak di kawasan RT 003, RW 002, Dusun I, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum surat keterangan tanah yang dikeluarkan Tergugat III atas nama Tergugat I di atas tanah milik Penggugat tersebut;
5. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha yang terletak di kawasan RT 003, RW 002, Dusun I Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan kebun plasma SP.III PIR 100 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Erica Gustina Rawi 100 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Amran Lubis/Sadira 200 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Eka Setawati 200 meter
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar/mengembalikan kepada

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yaitu hasil panen tanaman kelapa sawit seluas 2 Ha milik Penggugat yang Tergugat I panen sejak tahun 2018 hingga gugatan ini diajukan, yaitu selama 2 tahun = Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari, setiap Tergugat I lalai memenuhi isi putusan ini terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan dilaksanakannya putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Bangkinang tidak berwenang mengadili perkara ini (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat *premature*;
3. Gugatan *error in persona* (salah orang);
4. Gugatan *error in objecto*;
5. Objek gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di RT 003, RW 002, Dusun I, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah benar dan sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagaimana posita poin 13 a dan b dengan jumlah keseluruhan Rp2.024.500.000, (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Jika Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Bkn, tanggal 10 September 2020 yang amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang berjumlah Rp8.056.000,00 (delapan juta lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 224/PDT/2020/PT PBR, pada tanggal 2 Desember 2020 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut;



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang ,Nomor :
2/Pdt.G/2020/PN Bkn, tanggal 10 September 2020,yang dimohonkan
banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI

I. Dalam konvensi;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan perbuatan Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Tergugat III an. Tergugat I atas milik Penggugat tersebut ;
5. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha yang terletak dikawasan RT 003 RW 002 Dusun I Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan kebun plasma SP III PIR 100 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Erica Gustina Rawi 100 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Amran Lubis/Sadira 100 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Eka Setawati 100 meter;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

II. Dalam Rekonvensi;

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya ;

III. Dalam Konvensi dan rekonvensi;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024



Menghukum Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III ,
untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang
dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh
ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan
kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Desember 2020, kemudian
terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada 23
Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi
Nomor 18/Akta.Pdt/KS/2020/PN Bkn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Bangkinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi
yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri tersebut pada tanggal 5 Januari 2021;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah
mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2021
yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal
5 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini
Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
02/Pdt.G/2020/PN Bkn tanggal 10 September 2020;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor
224/PDT/2020/PT PBR tanggal 2 Desember 2020;

Mengadili sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di RT 003, RW 002, Dusun I, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar atas nama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi adalah benar dan sah menurut hukum, dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) dengan Nomor 593.2/SKJ-Pem/31 sesuai dengan, Bukti T-12;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah: utara berbatas dengan Jalan = 73 Meter

Sebelah: selatan berbatas dengan tanah Amran = 100 Meter

Sebelah: timur berbatas dngan tanah Sadira = 193 Meter

Sebelah: barat berbatas dengan tanah Eka = 193 Meter

Dan dengan Register Camat Nomor 35/PEM/SKT/THR/2014. Bukti T.1-15;

Dan dengan Bukti STTS (bukti tanda setoran) PBB (pajak bumi dan bangunan) kebadan pendapatan Daerah (DISPENDA) NOP: 14.06.042.001.004.0878.0 sesuai Bukti T-16.;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi sebagaimana posita poin 13 a dan b dengan jumlah keseluruhan Rp2.024.500.000, (dua miliar dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 5 Januari 2021 dan

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontra memori kasasi yang diterima tanggal 14 Januari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah mengenai kepemilikan tanah objek sengketa seluas 2 Ha yang terletak di kawasan RT 003, RW 002, Dusun I, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, yang menurut Penggugat adalah miliknya sehingga perbuatan Para Tergugat memanen sawit adalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa sesuai dengan doktrin perbuatan melawan hukum, perbuatan seseorang yang melanggar hak orang lain adalah perbuatan melawan hukum dan pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan tersebut berhak menerima pembayaran sejumlah ganti rugi;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang diperoleh dengan cara Penggugat membeli dari dari Malip di depan Kepala Dusun dan Kepala Desa Sekijang pada tanggal 25 Juli 2001 seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga sah karena sudah memenuhi asas tunai dan terang;
- Bahwa sejak jual beli tersebut tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat tanpa ada pihak yang keberatan atas penguasaan tersebut;
- Bahwa terbukti pula, Tergugat I dan Tergugat II telah memanen sawit di atas tanah objek sengketa tanpa ijin Penggugat, oleh karenanya Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* bukan alasan sah kasasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024



- Bahwa namun demikian putusan *Judex Factie*/ Pengadilan Tinggi perlu diperbaiki dengan menghilangkan amar poin 2 karena berlebihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Siti Rusmini Damanik tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI RUSMINI DAMANIK** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 224/PDT/2020/PT PBR tanggal 2 Desember 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 02/Pdt.G/2020/PN Bkn, tanggal 10 September 2020, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini ;



3. Menyatakan perbuatan Terbanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Tergugat III an. Tergugat I atas milik Penggugat tersebut ;
5. Menetapkan menurut hukum Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah seluas 2 Ha yang terletak dikawasan RT 003 RW 002 Dusun I Desa Sekijang, Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatas dengan jalan kebun plasma SP III PIR 100 meter;
 - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Erica Gustina Rawi 100 meter;
 - Sebelah timur berbatas dengan tanah Amran Lubis/Sadira 100 meter;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Eka Setawati 100 meter;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Slamet Supriyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024



Ttd./

Ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1623 K/Pdt/2024